



Poder Judicial



**SANJINES RIVERA, SABRINA MARIEL C/ DANIEL A CASANOVAS Y
ASOCIADOS SA Y OTROS S/ DEMANDA DE DERECHO DE CONSUMO**

21-02956135-1

Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 13ra. Nom.

Nº **Rosario,**

ANTECEDENTES: Los autos caratulados “**SANJINES RIVERA, SABRINA MARIEL C/ DANIEL A CASANOVAS Y ASOCIADOS SA Y OTROS S/ DEMANDA DE DERECHO DE CONSUMO**” - CUIJ 21-02956135-1.

La actora mediante apoderado inicia demanda de indemnización por daños y perjuicios, demanda de derecho de consumo, contra Daniel A. Casanovas y Asociados SA, Daniel Andrés Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustín Gatti; y persigue el cobro de la suma que manifiesta indicará, con intereses desde el 27/09/2019 hasta el efectivo pago (escrito cargo nº 5611/22).

Relata que el 20/07/2018 tenía depositado en cuentas bancarias (suya y de su abuela, la Sra. Lidia Bienvenida Lozano) el monto \$1.000.000 producto de la venta de un vehículo. En octubre de dicho año contrató los servicios de la empresa DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. dedicada a realizar inversiones financieras y bursátiles.

Refiere que mediante dos cheques abrió dos cuentas en la misma: una a nombre suya por el monto de \$740.865,86 y otra a nombre de su abuela, la Sra. Lidia Bienvenida Lozano, por el monto de \$319.571,75. Durante toda la relación de consumo autorizó a hacer inversiones solamente en cauciones.

Expresa que a través de diálogos por WhatsApp con los “agentes de inversiones” “renovaba las cauciones” y solicitaba el retiro de fondos a medida que necesitaba para cubrir sus gastos. El dinero se encontraba a disposición a corto plazo como mecanismo exclusivo de ahorro (evitando la devaluación del mismo) dentro del

sistema más simple y menos arriesgado (similar PLAZO FIJO) y no como inversión bursátil con carácter profesional. Atento el desconocimiento absoluto de las cuestiones financieras y bursátiles, recurría a la empresa profesional dedicada a dicho rubro, la cual cobraba comisiones.

Destaca que el 21/09/2019 solicitó se transfiriera a su cuenta bancaria el monto de \$536.770 a fin de comprar bancariamente U\$S 9.100 (en ese momento no existía “cepo cambiario” de ningún tipo, estando el dólar a \$59), lo cual se le negó rotundamente. Transcribe los chats de whatsapp.

Indica que se le informó que se habían comprado títulos valores a su nombre (y de su abuela), lo que jamás autorizo, solicitando siempre se invirtiera en cauciones. Averiguado por otros medios se anotició de la metodología fraudulenta de la empresa, la cual adquiría títulos para usar de respaldo con los fondos destinados para otro tipo de inversiones. Consultado a Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA), la misma le informó la tenencia de títulos valores depositados en Caja de Valores al 16/10/19 por parte del codemandado DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A., circunstancia que jamás se autorizó. Al día de hoy no se devolvió el dinero.

Precisa que el 27/02/2020 remitió CD NRO. 009178840 recepcionada el 02/03/2020, mediante la cual se intimó a abonar la indemnización y devolución de los fondos, lo que no sucedió.

Esgrime que el daño generado es enorme, que podría haber adquirido con un tercio de los fondos U\$S 9.100 sin cepo y de forma legal, implicando un monto equivalente a \$1.820.000 (los fondos eran usados para ahorrar). Y aun así le hubiese quedado disponible el equivalente a casi \$1.000.000 con más los intereses que se hubiese generado desde septiembre del año 2019.

Sostiene que se violó la ley y por ello considera necesaria la extensión de responsabilidad de los directores y/o responsables de la Sociedad Anónima (art. 59, 274 LS y ss. y cc.).

Invoca que la presente acción se encuentra comprendida dentro de la Ley de



Poder Judicial

Defensa del Consumidor. DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A., es la empresa prestadora de servicios, beneficiándose económicamente del contrato de consumo los socios, directores y administradores que fraguaron el ilícito, vale decir, Daniel Andres Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustin Gatti.

Plantea la responsabilidad objetiva por actividad riesgosa y/o responsabilidad objetiva por provecho económico. También, analiza la responsabilidad subjetiva. Aduce la configuración del dolo por parte de las demandadas, quienes realizaron compra de valores no autorizadas y en exclusivo beneficio propio y agravaron el daño innecesariamente.

Enfatiza que si se hubiera devuelto el dinero luego de perpetrado el ilícito, se hubiera evitado acrecentar el daño: hoy en día solo puede adquirir los U\$S dentro del mercado (dólar MEP) y no dólar ahorro ya que el cepo cambiario lo impide, sumado con el aumento excesivo del valor del dólar en el mercado argentino.

Postula el enriquecimiento sin causa de la demandada.

Precisa que los socios, directores y administradores, deben responder en los términos del art. 54, 59 y 274 de la ley 19.550 por la empresa DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A.

Reclama por daño emergente: 1. El equivalente en pesos de U\$S 9.100 DÓLAR BOLSA (o el que se pueda adquirir legalmente en el mercado) al momento del pago con un interés equivalente al 8% anual desde fecha 27/09/2019. 2. La suma de \$986.002 (restados los \$536.770 solicitados para la “compra de dólares”) con un interés equivalente al rendimiento de cauciones a 14 días con capitalización. Subsidiariamente, solicita se aplique la tasa activa del Banco de la Nación Argentina de forma capitalizada.

Reclama daño moral por \$200.000; daño punitivo sujeto al criterio judicial y probanzas de autos.

Ofrece pruebas. Funda su derecho.

Impreso a los presentes el trámite del juicio ordinario, se cita y emplaza a

los demandados a comparecer a estar a derecho y se hace saber que las actuaciones se desarrollarán en el marco del del Plan Piloto de Oralidad en los Procesos Civiles. Se unen por cuerda a los autos “SANJINES RIVERA, SABRINA MARIEL C/ DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. Y OTROS S/ MEDIDA PREVIA ORDINARIO” Expte CUIJ Nro. 21-02934662-0.

El 23/06/2022 se declara rebeldes a los codemandados Daniel Andrés Casanovas, Daniel A. Casanovas y Asociados SA y Silvina Mariela Casanovas por no haber comparecido pese a estar notificados por cédulas adjuntas al cargo n° 8438/22.

Luego, comparece Fernando Agustín Gatti con patrocinio letrado (cargo n° 9147/22). Posteriormente, comparece Daniel Andrés Casanovas en carácter de Presidente de Daniel A. Casanovas y Asociados SA, con patrocinio letrado (cargo n° 9356/22); Daniel Casanovas por apoderado (cargo n° 9357/22); y Silvina Mariela Casanovas por apoderado (cargo n° 9511/22). Se ordena el cese de la rebeldía oportunamente dispuesta.

Corrido traslado de la demanda, contesta Daniel Casanovas por cargo n° 11777/22. Niega los hechos y el derecho invocado por la contraparte. Expresa que DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A es una empresa bolsa, que fue registrada por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina en el carácter de Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALYCP). Existía con los actores una relación contractual donde el Agente DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A -por previo encargo- tiene autorización para asesorar o realizar directamente inversiones o transacciones de valores en los mercados financieros y comerciales.

Asevera que en ningún momento se realizaron operaciones sin la autorización ni conocimiento de la actora. Ella sabía el movimiento de sus cuentas corrientes y las operaciones que se realizaban con sus posiciones. Nunca se tergiverso la información que se le entregaba. Los accesos a la información eran claros y estaban a disposición para la consulta.

Opone como defensa de fondo la falta de acción por no existir causa legal o contractual alguna que obligue al demandado a responder por el reclamo presentado.



Poder Judicial

Esgrime que la actora pretende enmarcar la demanda en la Ley del Consumidor igualando de manera equivocada al consumidor con el inversor, carácter que reviste la misma. Debe distinguirse al consumidor de servicios financieros o bancarios de los inversores de mercado de capitales.

Analiza distintas situaciones que revelan la incompatibilidad entre el accionista inversor y las características del consumo y su régimen.

Estima que las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor no pueden válidamente sustituir o coexistir con el sistema de normas configurativas del estatuto del consumidor financiero que establecen la Ley 19.550, la Ley 17.811, el Decreto 677/01 y las Normas de la CNV para la adecuada tutela de los inversores.

Solicita el rechazo de la acción con costas.

Rechaza la responsabilidad objetiva. En el caso de caber algún tipo de responsabilidad, se estaría dentro de las eximentes del art. 1729 y 1758 CCC.

Rechaza la responsabilidad subjetiva y cualquier tipo de enriquecimiento sin causa.

Respecto de la responsabilidad de los socios, invoca el art. 54 de la LS y asevera que no se da ninguno de los supuestos contemplados por la norma.

Desconoce documental e impugna montos.

Plantea cuestión constitucional. Ofrece pruebas.

Luego, contesta demanda Daniel Andrés Casanovas, en su carácter de presidente de “DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS SA” (escrito cargo n° 11778/22). Formula una negativa de los hechos y el derecho invocado. Aduce que entre la actora y la demandada existía una relación contractual donde el Agente DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A -por previo encargo- tiene autorización para asesorar o realizar directamente inversiones o transacciones de valores en los mercados financieros y comerciales.

Afirma que en ningún momento se realizaron operaciones sin la

autorización ni conocimiento de la actora.

Opone la defensa de fondo de falta de acción por no existir causa legal o contractual alguna que obligue al demandado a responder por el reclamo presentado.

Rechaza la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Precisa la incompatibilidad entre el accionista inversor y las características del consumo y su régimen. Solicita el rechazo de la acción con costas.

Rechaza la responsabilidad objetiva y subjetiva. En caso de haber algún tipo de responsabilidad objetiva, invoca eximentes de los arts. 1729 y 1758 CCC.

Desconoce documental. Impugna montos.

Plantea cuestión constitucional. Ofrece pruebas.

Después, contesta demanda Silvina Mariela Casanovas, solicita el rechazo con costas (cargo n° 11779/22). Formula una negativa de los hechos y el derecho. Expone que entre los actores y la demandada existía una relación contractual donde el Agente DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A -por previo encargo- tiene autorización para asesorar o realizar directamente inversiones o transacciones de valores en los mercados financieros y comerciales.

Opone la defensa de fondo de falta de acción por no existir causa legal o contractual alguna que obligue al demandado a responder por el reclamo presentado. La parte actora pretende enmarcar la presente demanda en la Ley del Consumidor igualando de manera equivocada al consumidor con el inversor, carácter que reviste la misma.

Rechaza la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.

Rechaza la responsabilidad objetiva y subjetiva. De haber responsabilidad objetiva, nos encontramos dentro de las eximentes establecidas por el art. 1729 y 1758 CCC. Rechaza la responsabilidad de los socios por no darse ninguno de los supuestos contemplados en el art. 54 LS.

Desconoce documental, impugna montos; plantea cuestión constitucional; ofrece pruebas.

De la excepción de falta de acción, se corre traslado a la contraria, la que es



Poder Judicial

contestada por cargo n° 12270/22. Invoca responsabilidad solidaria.

Finalmente, contesta demanda Fernando Agustín Gatti quien solicita su rechazo con costas. Niega las argumentaciones expresadas por la actora, rechaza y desconoce la prueba acompañada (escrito cargo n° 11912/22).

Expone que es integrante del Directorio y accionista en una participación minoritaria de la firma DANIEL A. CASANOVAS y Asociados S.A. La misma de acuerdo a su objeto comercial, se encuentra autorizada para funcionar como Sociedad de Bolsa. Participa en la sociedad en su carácter de accionista y Director Titular.

Afirma que no existe ningún elemento objetivo y real que haga verosímil el reclamo instado y la existencia de responsabilidad de los accionistas y directores de la sociedad.

Ofrece prueba. Reserva recursos.

Ordenada la apertura de la causa a prueba, Daniel Andrés Casanovas, en su carácter de presidente de “Daniel A. Casanovas y Asociados SA” ofrece por cargo n° 13150/22; Silvina Mariela Casanovas ofrece por cargo n° 13151/22, y Daniel Casanovas ofrece por cargo n° 13152/22. Fernando Agustín Gatti oferta bajo cargo n° 13306/22 y la actora lo hace por cargo n° 13369/22.

El 18/10/2022 se celebra audiencia de proveído de pruebas y el 17/05/2023 se celebra audiencia de producción de pruebas.

Conforme con las constancias de autos obra: documental; instrumental; informativa de la AFIP (cargo n° 903/23); informativa de Rosario 3 (cargo n° 904/23); informativa de la Editorial Diario La Capital (cargo n° 1276/23 y n° 12226/23); informativa de la Comisión Nacional de Valores (cargo n° 1441/23 y n° 5662/23); informativa del Correo Oficial de la República Argentina (cargo n 1464/23); informativa de la Comercializadora de Medios del Interior SA (cargo n° 1751/23); informativa del Ministerio Público de la Acusación (cargo n° 5541/23); informe pericial contable (cargo n° 5898/23); informativa de Primera Línea SRL (cargo n° 5990/23); testimonial de

María Florencia Delfino, Orlando Roberto Sanjines, Ariana Pamela Onega, Natalí María José Pave Lugin y Francisco Lorenzini (en audiencia del 17/05/2023); informe pericial informático (cargo n° 13672/23); intimativa de la demandada.

Obran unidos por cuerda los autos caratulados “Sanjines Rivera Sabrina Mariel c. Daniel A. Casanovas y Asociados SA y otros s. Medida previa ordinario (CUIJ 21-02934662-0) en el que obra auto n° 992/21 que tiene por reconocida la documental atribuida a los demandados en su contenido y firma a excepción del Sr. Daniel Andrés Casanovas y por preparada la vía ordinaria haciendo efectivos los apercibimientos de ley (art. 395 y 396 CPCC).

Clausurado el período probatorio, pasan los autos para alegar. La actora formula su alegato por cargo n° 9382/24 y 9383/24.

Contestada la vista corrida por parte de la Fiscalía Extrapenal (cargo n° 11787/24), se llaman los autos para sentencia, providencia firme y consentida.

No existiendo escritos sueltos pendientes de agregación, quedan los presentes en estado de resolver.

FUNDAMENTOS: 1.- A tenor de la reseña precedente, no se plantea controversia respecto a que vinculó a la actora Sanjines y la codemandada Daniel A. Casanovas y Asociados SA el contrato que obra agregado por cargos n° 11777/8/9, denominado “convenio de apertura de cuenta”. Este instrumento obra reconocido por la actora conforme resulta de su alegato.

Tampoco advierto controversia respecto a que el contrato en cuestión tenía como objeto la ejecución por Daniel A. Casanovas y Asociados SA de los actos jurídicos listados en la cláusula tercera: compra o venta de títulos valores ya sean públicos o privados, índices, instrumentos financieros derivados incluyendo futuros, opciones y swaps, suscripción y rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión, suscripción de valores de deuda provisorios de fideicomisos financieros, realización de cauciones, préstamos o alquileres de títulos valores, realización de transferencias de títulos públicos o privados, de pesos, dólares o cualquier otra moneda a fin de otorgar garantías en nombre



Poder Judicial

del comitente.

Estamos ante un contrato celebrado entre una sociedad de bolsa y una persona humana que, conforme prevé el art. 1429 CCCN, se rige por normas especiales, según surge del propio contenido contractual que tengo ante mi vista: la ley 26.831 y las normas de la CNV.

A su vez, quedó probado por el reconocimiento ficto que resulta del conexo sobre medida preparatoria (Auto n° 992/2021), que la actora y la Sra. Lidia Bienvenida Lozano, abrieron cuentas en Daniel A. Casanovas y Asociados SA, depositando \$740.865,86 y \$319.571,75 respectivamente. Conforme cesión de créditos fechada 19-02-2021, la actora Sanjines adquiere la titularidad del crédito de Lozano, lo cual valida su legitimación para promover este juicio por ambas cuentas.

A partir de esta plataforma fáctica, discrepan las partes sobre la ejecución del contrato.

La actora sostiene que se trató de un contrato de consumo, mediante el cual solo autorizó a la codemandada a realizar inversiones en cauciones; que, pese a esto, Daniel A. Casanovas y Asociados SA habría realizado en su nombre inversiones en títulos valores sin su autorización; que ante su pedido de transferencia de fondos para comprar dólares, Daniel A. Casanovas y Asociados SA se niega, omitiendo la devolución de sus fondos invertidos.

Daniel A. Casanovas y Asociados SA resiste este planteo y arguye que, como empresa de bolsa, registrada por la Comisión Nacional de Valores en el carácter de Agente de Liquidación y Compensación Propio, tenía autorización para asesorar o realizar directamente inversiones o transacciones de valores en los mercados financieros y comerciales; que no se realizaron operaciones sin la autorización ni conocimiento de la actora, quien sabía el movimiento de sus cuentas corrientes y las operaciones que se realizaban con sus posiciones; que no se tergiverso la información que se le entregaba a la actora; que los accesos a la información eran claros y estaban a disposición para la

consulta, en línea y en tiempo real remotamente.

2.- Advierto preliminarmente que, conforme plantea la actora, estamos ante un contrato de consumo. Esto conlleva el rechazo de la defensa de fondo de falta de acción interpuesta con las contestaciones de demanda cargo n° 11777/8/9.

En este sentido, la Ley de Mercado de Capitales n° 26.831 en su art. 1° prevé: “La presente ley tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado. Son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar la interpretación de este ordenamiento, sus disposiciones complementarias y reglamentarias: ... b) Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor ...”.

A partir de esta normativa, no se discute que los inversores pueden invocar el estatuto del consumidor, subsistiendo el debate doctrinario respecto a si la tutela solamente opera para el pequeño inversor, excluyendo al inversor institucional, o si involucra a todos¹.

También, la doctrina plantea distintas tesis a la hora de analizar si el consumidor o usuario (o su grupo familiar o social) es el destinatario final del bien o servicio en cuestión. Explica Chamatropulos: “Así, según la posición finalista, el inversor no podrá ser considerado consumidor cuando el valor negociable adquirido haya sido adquirido con miras a ser utilizado de manera directa o indirecta en la actividad comercial o económica que lleva a cabo. Según esta postura, entonces, solamente habrá destino final si el valor se adquirió simplemente para obtener una ganancia o evitar pérdidas derivadas, por ejemplo, de la disminución del valor de la moneda, sin la idea de volcar el resultado de la inversión a actividad alguna. Es decir, cuando haya una genuina intención de ahorro, la cual no implica necesariamente un afán de lucro, claro está, aun cuando cabe reconocer en la

1 Chamatropulos, Demetrio Alejandro, “Estatuto del consumidor comentado”, Tomo I, comentario art. 1 ley 24.240, 14 “Los inversores como consumidores”, La Ley, 2016, versión digital. Zucarelli, Fiorella Daniela, “La tutela jurídica del consumidor bursátil”, EBOOK-TR 2024 (Gómez Leo-Dasso), 1103, Cita: TR LALEY AR/DOC/758/2024. Rodríguez Llanos, María Clara, “El “inversor consumidor”: ¿un oxímoron?”, RCCyC 2022 (septiembre-octubre), 95, Cita: TR LALEY AR/DOC/2349/2022.



Poder Judicial

práctica la dificultad para distinguir ambas situaciones. Si, por el contrario, se mira desde la tesis maximalista u objetiva, habría que razonar que el inversor sólo estará excluido de las normas consumeriles cuando integre el valor negociable o su producido de manera directa a su actividad económica. En virtud de esto, quien se dedica profesionalmente a la actividad de compra y venta de valores negociables no podría invocar la protección del Estatuto. Se aclara que no por su carácter de profesional sino por la integración directa del bien adquirido a su actividad comercial. Posicionándose desde la postura mixta o subjetiva-relacional se observa que lo central será la vulnerabilidad del sujeto protegido (sea económica, técnica, jurídica, informativa o material). Considerando esta postura que la vulnerabilidad es un estado, no se podrá establecer *a priori* si un inversor es o no consumidor, sino que será preciso examinar las circunstancias de cada caso (en algunos supuestos la vulnerabilidad lógicamente se presumirá). Lo que sí se desprenderá de esta posición como principio es que no todo inversor podrá ser rotulado como un consumidor. Sólo será tal aquel que revista cierto grado de vulnerabilidad. En razón de esto, los denominados inversores calificados quedarán, en principio, excluidos de la protección de la LDC. O dicho en otros términos y como derivación de esta idea, cuando los inversores sean personas físicas o entidades sin fines de lucro su carácter de consumidor se presumirá. Cuando se trate de comerciantes o empresas, tal presunción cesará, aunque revivirá cuando éstos no se dediquen profesionalmente a actividades de inversión o íntimamente relacionadas con ellas. Siguiendo esta línea de pensamiento, habría que concluir también que, en la medida en que se demuestre un estado de vulnerabilidad material del inversor (aun cuando sea un comerciante o sociedad comercial), su posición podría encuadrarse dentro del art. 1º, LDC. En cuanto al criterio de la inexistencia de ánimo de lucro, por las particularidades del objeto de consumo (el valor negociable) este parámetro no será de utilidad para resolver la inclusión o no de un acto de inversión con destino mixto dentro del Estatuto del Consumidor. Es decir, el ánimo de lucro no puede constituir un

elemento concluyente para decidir si se puede o no ser consumidor”².

En el caso, la aplicación de cualquiera de las teorías expuestas conduce a considerar a la actora como una consumidora, tanto sea por la finalidad de ahorro de su inversión, su no profesionalidad y situación de vulnerabilidad. Desde todas las perspectivas, conforme surge de la prueba testimonial producida, el contrato habido entre Sanjines y Daniel A. Casanovas y Asociados SA califica como un contrato de consumo, en cuya interpretación corresponderá aplicar la normas tuitivas que brinda el estatuto consumeril.

3.- Esta calificación del contrato abona encuadrar las obligaciones a cargo del proveedor Daniel A. Casanovas y Asociados SA (art. 2 ley 24.240 y art. 1093 CCCN) como obligaciones de resultado, aplicando en el juzgamiento de su responsabilidad civil un factor de atribución objetivo.

Si bien no se me escapa que la sociedad de bolsa no necesariamente compromete resultados favorables para el inversor³, la obligación de informar sobre las inversiones efectuadas y, en su consecuencia, la obligación de restituir los fondos invertidos y sus rendimientos, constituyen obligaciones de resultado. Ello habilita, conforme art. 1775 inc. c) CCCN, el dictado de esta sentencia pese al estado de la investigación penal que surge informado por el MPA (cargo n° 5541/23, caso abierto, alta 27/07/22, en investigación sin audiencia imputativa), en tanto la norma en cita excepciona la suspensión del dictado de la sentencia civil cuando la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.

A mayor abundamiento, advierto que a la fecha de contestación de la prueba informativa cursada el MPA informa que no se había celebrado audiencia imputativa, lo cual también habilita el dictado de sentencia civil considerando que todavía no se ha promovido estrictamente la acción penal de la que podría derivar la prejudicialidad que norma el art. 1775 CCCN.

Por lo demás, en lo que particularmente respecta a la responsabilidad civil

² Chamatropulos, cit.

³ Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, “Tratado de responsabilidad civil”, Tomo II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 454.



Poder Judicial

atribuida a los administradores y socios de la codemandada Daniel A. Casanovas y Asociados SA, entiendo que igualmente corresponde el dictado de sentencia civil, aun cuando se hubiera instado la acción penal, lo cual a la fecha no ha sido puesto en conocimiento de este tribunal para estos autos.

Es que, para este supuesto, el CCCN prevé como excepción a la suspensión del dictado de sentencia civil que la dilación del procedimiento penal provoque "... en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado" (art. 1775 inc b). En el caso, no es posible conocer el tiempo que demandará el trámite de la acción penal, si es que se insta, lo cual otorga suficiente sustento al dictado de esta sentencia civil, considerando que la actora ha emplazado como demandados no solo a la sociedad de bolsa sino también a sus socios y administradores.

Por ende, como tiene dicho la CSJN desde sus precedentes dictados en "Ataka y Cia. Ltda" y "Atanor SA"⁴, debe juzgarse inaplicable el instituto de la prejudicialidad cuando la dilación indefinida del trámite y de la decisión en el juicio penal provoca una restricción en el derecho de defensa, por cuanto una sentencia fuera de tiempo es una sentencia en sí misma injusta y viola el art. 18 de la Constitución Nacional.

En igual sentido, la Corte dijo que "la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte el fallo penal, impuesta ante la dualidad de procesos originados en el mismo hecho, debe ceder cuando la suspensión determina una dilación indefinida en el trámite y decisión de este juicio que ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa y produce una denegación de justicia"⁵.

Consecuentemente, salvada la cuestión de la prejudicialidad penal, corresponde ingresar en el tratamiento del caso, distinguiendo entre la responsabilidad civil de la sociedad Daniel A. Casanovas y Asociados SA, y la de sus socios y administradores, conforme pretende la actora.

⁴ Fallos: 287:248 y 330:2975.

⁵ CSJN, 28/04/1998, "Zacarias, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario", Fallos: 321:1124.

4.- En esta línea, iniciando por la responsabilidad civil de Daniel A. Casanovas y Asociados SA, tengo que la codemandada solo aporta prueba sobre el contrato celebrado con la actora el 25-10-2018, y el saldo registrado por la cuenta comitente abierta a nombre de Sanjines a la fecha de la pericia contable, 26-04-2023.

No obra información sobre los movimientos de la cuenta desde su apertura y hasta la fecha de pericia, de modo tal que no puedo determinar cuáles fueron las operaciones concertadas por el agente con los fondos depositados por Sanjines. Solo encuentro reconocido que a la fecha de apertura de las cuentas la actora y su abuela depositaron \$740.865,86 y \$319.571,75 respectivamente, y a la fecha de pericia contable la cuenta de Sanjines registraba como saldo \$997.187,95. Los montos de los depósitos iniciales surgen de correos electrónicos que quedaron fictamente reconocidos en la medida preparatoria y fueron validados por la pericia informática.

Desde esta perspectiva, no luce atendible el argumento que propone la codemandada en orden a que la actora había autorizado todas las operaciones. Es que, aun cuando encuentro otorgado, a la par del contrato que prevé el requerimiento de autorización previa, un poder que confiere facultades bastante amplias a la sociedad de bolsa, es imposible evaluar siquiera qué operaciones se realizaron en nombre de Sanjines y de su cedente Lozano.

Es más, la actora ofrece como prueba una sucesión de mensajes de Whatsapp que, aun cuando no fueron reconocidos por las demandadas, me permiten inferir que Sanjines autorizó inversiones en cauciones y en títulos (“lecaps”), pero siempre instruyendo a la sociedad de bolsa en orden a que necesitaba liquidez en inversiones a corto plazo. Este punto puede considerarse confirmado por la prueba testimonial, validando los testigos el origen de los fondos y el destino de la inversión contratada por Sanjines.

A su vez, tengo que en audiencia del 18-10-2022 se provee la prueba intimativa ofrecida por la parte actora, consistente en que las codemandadas presenten la documental listada en escrito cargo n° 13369/22: movimientos de las cuentas, autorizaciones, mails, usuario y contraseña de la cuenta, etc. Las codemandadas no



Poder Judicial

presentaron documental alguna, de modo tal que corresponde, en línea con el incumplimiento de la obligación de informar que pesa sobre la sociedad de bolsa (conforme contrato de apertura de cuenta y normas CNV), hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 174 CPCC, teniendo por exactas las afirmaciones que sobre su contenido hizo la parte actora.

En este sentido, dado que la omisión de la demandada impide reconstruir los movimientos de las cuentas abiertas a nombre de Sanjines y Lozano, consideraré probado que al 27-09-2019, según afirma la actora, el saldo de las cuentas ascendía a \$1.522.722 (\$1.045.887 y \$ 476.885 por las cuentas de Sanjines y Lozano respectivamente).

Asimismo, entiendo probado por el mismo medio que en esa fecha Sanjines requirió a Daniel A. Casanovas y Asociados SA que le transfiera \$536.770 y que el resto fuera invertido a 14 días a la mayor tasa “que encuentres” conforme el contenido de los mensajes de Whatsapp ofrecidos como prueba por la actora y que fundan los hechos afirmados en la demanda. Ante el incumplimiento con la presentación de la prueba documental intimada, también estaré por considerar probado el incumplimiento con esa instrucción, lo cual funda la pretensión instada por la actora en orden a que le sea resarcido el daño emergente conforme seguidamente abordo.

En esta línea, corroborando los extremos que valoro para atribuir responsabilidad a Daniel A. Casanovas y Asociados SA, la Comisión Nacional de Valores adjunta en su contestación de oficio la Resolución RRFCO-2020-133-APN-DIR#CNV de fecha 02-09-2020 que, en sus antecedentes, detalla conductas de la aquí codemandada similares a las descriptas por la actora de autos: omisión informativa, no presentación de documentación de respaldo, no dar respuesta ante pedidos de transferencia, etc..

En suma, probados los incumplimientos con las obligaciones a cargo de la sociedad de bolsa que vengo refiriendo, queda expedito el tratamiento del reclamo

resarcitorio y la extensión de responsabilidad a los socios y administradores de la sociedad codemandada.

5.- La actora reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato habido con Daniel A. Casanovas y Asociados SA le ocasionó. Según vengo analizando, encuentro configurada la responsabilidad civil de la sociedad de bolsa por la falta de restitución de los fondos invertidos y la omisión de informar a su co-contratante el estado y movimientos de su cuenta.

En esta línea, consideraré el saldo informado por la actora al 27-09-2019, y el destino que resulta de la instrucción referida más arriba, configurándose el daño emergente según propone la demanda: U\$S9.100 por los \$536.770 que Sanjines solicitó le transfieran, sin éxito; y \$986.002 por el saldo en pesos que hubiera quedado en cuenta. Todo ello con más los intereses que preciso más abajo.

En cuanto al daño moral, entiendo corresponde su condena. El daño moral contractual es un perjuicio espiritual derivado del incumplimiento o mal cumplimiento de un convenio; así como también y en general, de la inejecución de obligaciones previamente contraídas entre el responsable y la víctima (declaraciones unilaterales de voluntad, gestión de negocios, etc.). Como todo perjuicio injusto, debe indemnizarse sin que corresponda hacer distinciones con la responsabilidad aquiliana, operando los presupuestos genéricos para cualquier resarcimiento: el juez puede (o no) condenar según ellos se integren o no, pero, en la primera alternativa, debe hacerlo⁶. Esta es la solución que resultaba de la interpretación del art. 522 del Código Civil y que actualmente resulta consolidada a tenor de los arts. 1737 y cc del Código Civil y Comercial, aplicable al caso.

Estos conceptos influyen en la apreciación de la prueba cuando se trata de daño moral contractual. Anota Zavala de González que es equivocado requerir siempre prueba específica sobre el daño moral contractual, o sea, descartando apriorísticamente la posibilidad de que sea presumido por el magistrado sobre la base de elementos objetivos aportados a la causa, así no versen sobre la directa afectación del equilibrio existencial del

⁶ Zavala de González, Matilde M., “Amplitud resarcitoria del daño moral contractual”, RCyS 2004, 211 – DJ 2004-3, 533 – RCyS 2019-XI, 303, Cita Online: AR/DOC/2167/2004.



Poder Judicial

acreedor (cómo sufre o cambió su vida). Coherentemente, también es errado razonar, a partir de la imposición absoluta de prueba directa, que el resarcimiento del daño moral sea restrictivo en la esfera contractual. En todo caso, se trata de supeditar la indemnización estrictamente (no limitativamente) a que exista un perjuicio moral, lo cual trasunta una regla para cualquier daño y en cualquier órbita de incumplimiento: aquel debe ser cierto y no meramente conjetural⁷.

Por tanto, advierte que no debe confundirse la prueba del daño moral con la facultad judicial para conceder o rechazar la indemnización, pues no existe margen para una denegación si se encuentra de manifiesto a través de variables derroteros de convicción. Es que, en general, el daño moral se infiere a partir de situaciones objetivas que autorizan presumirlo. Salvo excepciones (como el daño síquico, que de ordinario reclama dictamen pericial), no es menester acreditación directa sobre el quebranto espiritual o desmejoramiento de la personalidad de la víctima. Aunque, desde luego, las precisiones probatorias que los litigantes suministren permiten calibrar una mayor o menor gravedad con influencia en la cuantía indemnizatoria⁸.

En el caso, la actora logra acreditar el incumplimiento de Daniel A. Casanovas y Asociados SA con sus obligaciones contractuales, como así también que esos incumplimientos se producen en un contexto general de incumplimiento para con otros inversores, según las actuaciones labradas por la CNV y las noticias periodísticas cuya autenticidad fue corroborada por la prueba informativa.

Este incumplimiento, analizado en el contexto probado que refiero, resulta *per se* generador de alternaciones en el espíritu de entidad tal que justifican disponer su reparación. Se indica al respecto que todo incumplimiento contractual genera, por lo común, algún tipo de molestia o aflicción en el contratante afectado. Sin embargo, para que esta alteración disvaliosa del espíritu sea resarcible debe tener cierta entidad⁹.

⁷ Idem.

⁸ Ibidem.

⁹ Sánchez Herrero, Andrés, “Tratado de la Resolución de los Contratos por Incumplimiento”, Tomo II, Thomson Reuters ProView, versión on line, parágrafo 25.7.8.

Este es el caso en tanto la actora se vio expuesta a la suspensión preventiva de la operatoria de Daniel A. Casanovas y Asociados SA decidida por la CNV mediante Resolución RESFC-2019-20474-APN-DIR#CNV del 03-10-19 en los términos del artículo 51 de la Ley N° 26.831; y a la instrucción de sumario por la CNV según Resolución RRFCO-2020-133-APN-DIR#CNV de fecha 02-09-2020, conforme resulta de la prueba informativa rendida. Estas circunstancias no pueden considerarse una posibilidad que el co-contratante deba afrontar en el marco del contrato como una contingencia natural.

Por tanto, teniendo en miras el principio de reparación integral (art. 1740 CCCN) y el deber genérico de prevención del daño (art. 1710 CCCN), interpretados en consonancia con las previsiones referentes al trato digno (art. 1097 CCCN, art. 8 bis y cc. ley 24.240) y el suministro de información (art. 1100 CCCN, art. 4 y cc. ley 24.240) que debe ser garantizado a los consumidores, estimo acreditado que la actora se vio ilegítimamente afectada espiritualmente (conf. art. 1738 CCCN), en tanto surge notorio de los propios hechos probados en autos (conf. art. 1744 CCCN) que la conducta de la sociedad de bolsa demandada le acarreó evidentes molestias y trastornos.

En consecuencia, tomando en consideración las circunstancias del caso y la prueba rendida, entiendo corresponde fijar prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$200.000 estimada por la actora a la fecha de la interposición de la demanda.

6.- La actora solicita la extensión de la responsabilidad a los socios, directores y administradores en los términos de los arts. 54, 59 y 274 ley 19.550. Acredita que los codemandados Daniel Andrés Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustín Gatti son administradores de la sociedad Daniel A. Casanovas y Asociados SA como Presidente, Vicepresidente y Director respectivamente. También que Daniel Andrés Casanovas es socio fundador. Todo según informe del Registro Público de Comercio adjunto a la demanda. El codemandado Gatti reconoce en la contestación de demanda que es director y accionista.

En mi criterio, concurren en el caso suficientes motivos para extender la



Poder Judicial

responsabilidad civil a los codemandados por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, aunque estaré por fundar dicha extensión solamente en los arts. 59 y 274 ley 19.550.

Es que, la acción de responsabilidad fundada en el art. 54 3° párrafo ley 19.550 resulta una vía distinta de la autorizada por el art. 59 de la misma ley. Aun cuando esto no obsta a su tratamiento complementario¹⁰, conforme planteó la actora en la demanda, no puedo desconocer que los presupuestos para la procedencia de una y otra acción son diversos.

En el caso, tengo que Daniel Andrés Casanovas y Fernando Agustín Gatti son socios y administradores de la sociedad, pudiendo por tanto ser emplazados con fundamento en ambas normas. Respecto a Silvina Mariela Casanovas solo se ha probado su carácter de administradora, de modo tal que en su contra solo puede considerarse la aplicación de los arts. 59 y 274 ley 19.550.

El art. 54 3° párrafo ley 19.550 consagra una acción cuyo efecto es imputar directamente a ciertos sujetos la responsabilidad civil derivada de una actuación de la sociedad que el legislador reputa contraria a derecho (por perseguir fines extrasocietarios, o ser un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o bien frustrar derechos de terceros). Para lograr ese efecto, la acción se vale de un vehículo determinado, a saber, la declaración de la inoponibilidad de la persona jurídica societaria. Por ende, los sujetos sobre quienes se puede cernir esa imputación diferenciada de responsabilidad son, según los expresos términos de la ley, exclusivamente dos: los "socios" y los "controlantes" de la sociedad¹¹.

Así, los "socios" son aquellos que han hecho posible la actuación ilegítima o extrasocietaria, sin importar si son mayoritarios o minoritarios, en tanto la responsabilidad de los "socios" puede verificarse tanto por acción como por omisión y sin importar si son controlantes o no. En cuanto a los "controlantes", se entiende por

10 CNCom., Sala D, 29/07/2009, G., E. J. y otro v. Altos de Los Polvorines S.A. y otros, Cita: TR LALEY 35031780.

11 Idem.

tales a quienes ejercen sobre la sociedad un control "interno" e "indirecto" o por interpósita persona, y también a quienes ejercen sobre la sociedad un control "externo" por vínculos contractuales o relaciones económicas determinadas, de conformidad con lo previsto por el art. 33 ley 19550¹².

En este sentido, se destaca que los administradores o representantes no pueden ni siquiera ser catalogados como controlantes, ya que son órganos de la sociedad, siendo claro, por ello, que no hay que descorrer el velo de la personalidad jurídica para llegar a ellos. Dicho con otras palabras, el tema de la responsabilidad de los administradores cae fuera del campo de aplicación del disregard, entre otras cosas, porque no es necesario declarar inoponible la personalidad jurídica para demandar responsabilidades a quienes gestionan la sociedad¹³.

Tiene dicho la CSJN que el instituto de la inoponibilidad debe ser aplicado en forma prudente, con criterio restrictivo y sólo en casos excepcionales, cuando las pruebas producidas permitan tal conclusión, no resultando suficiente las meras alegaciones de que la sociedad incurre en actuaciones fraudulentas o frustratorias de los derechos de terceros¹⁴.

Siguiendo este criterio, encuentro que la prueba colectada no me acerca convicción sobre la ejecución por parte de los socios codemandados de conductas dolosas o culposas que hubieran hecho posible la actuación ilegítima o extrasocietaria, encaminada a frustrar los derechos de la actora como inversora.

Al respecto se indica que la mera idea de abuso del derecho o fraude que configura el supuesto contemplado por el art. 54 determina que deba examinarse la concurrencia del elemento subjetivo y, además, que deba existir intencionalidad o grave e inexcusable omisión de ciertas diligencias. Las características propias del instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica exigen de una conducta positiva (elemento subjetivo) que permita llegar a la imputación y descorrimento del velo societario, y ese

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 CSJN, 30/12/2014, Asociación Superficiarios de la Patagonia c. YPF S.A y otros s/ daño ambiental, Cita: TR LALEY AR/JUR/85018/2014.



Poder Judicial

factor de imputación, debe ser necesariamente el *dolo* (acto ejecutado a sabiendas) o la *culpa notoriamente agravada* (por ejemplo en el caso de los restantes socios que "dejan hacer" al artífice directo del abuso o fraude)¹⁵.

No obstante, aun cuando no logro arribar a convicción suficiente con la prueba colectada para aplicar el art. 54 y con su fundamento atribuir responsabilidad personal a los socios codemandados, advierto probado que los administradores de la sociedad de bolsa Daniel A. Casanovas y Asociados SA -Daniel Andrés Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustín Gatti- incurrieron en diversas conductas, como mínimo omisivas, que por su gravedad habilitan la condena solidaria propuesta en su contra.

En este sentido, valoro particularmente la Resolución CNV del 02-09-2020 que, además de decidir contra la actuación de la propia sociedad, deja sentado respecto a la responsabilidad de autoridades que "... asimismo, corresponde especificar la responsabilidad de los Directores titulares de CASANOVAS, atento a un posible apartamiento al deber de actuar con la diligencia del buen hombre de negocios, principio consagrado en el artículo 59 de la Ley N° 19.550. En efecto, dicho artículo prescribe que "[l]os administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión". Este estándar denota un elemento de conocimiento y destreza en cuestiones vinculadas a la actividad comercial (VITOLO, Daniel Roque, "*Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales*", La Ley 2007 E, 1313, Tomo VI, pág. 1077). Por lo tanto, los potenciales incumplimientos normativos del agente mencionado reflejan un actuar que se apartaría de la debida diligencia del buen hombre de negocios ...".

Se indica sobre el particular que la responsabilidad del director nace de la

15 Verón, Alberto Víctor, "Ley General de Sociedades 19.550", Tomo I, La Ley, 2015, versión on line, comentario art. 54.

circunstancia de integrar el órgano de administración de manera tal que su conducta debe valorarse en función de su actividad u omisión y aunque no actúe directamente en hechos que originan las responsabilidades, por cuanto es función de cualquier integrante del órgano de administración controlar la gestión empresarial¹⁶.

En el caso, estamos ante una sociedad de bolsa que incurre en incumplimientos cuya gravedad surge patente, puesto que no se trata solamente de un inversor frustrado en la liquidación de los fondos líquidos que pudieran resultar de las operaciones concertadas en su nombre, sino que lisa y llanamente no se brindó a la actora información mínima sobre el destino de los fondos que invirtió. Estos incumplimientos deben imputarse a sus administradores como mínimo a título de culpa, en tanto a su cargo estaba el cumplimiento con el régimen informativo previsto para las sociedades de bolsa que, como tales, operan con el ahorro público.

El art. 274 ley 19.550, norma eje del sistema de responsabilidad directorial, discrimina varios supuestos. En este sentido, los directores deben responder: (i) por el mal desempeño de su cargo según el standard de lealtad y del buen hombre de negocios (art. 59, LS). ii) por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento. iii) por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave¹⁷.

Sobre el primer supuesto, la primera parte del art. 274 establece que el director responderá cuando su conducta no se amolde a los cánones de lealtad y del buen hombre de negocios. Un buen hombre de negocios no es el irreflexivo, ni el pródigo, ni el aprovechador de mala fe. El criterio marcado por el art. 59, LS, establece un cartabón de conducta que el administrador debe cumplir. Y este standard no es abstracto, no es igual para todos los directores. Si bien todos los administradores deben actuar lealmente como buen hombre de negocios, la transgresión a este deber sólo se determinará en el caso "concreto". Sólo dependerá de las características de la sociedad (de su estructura organizativa, de su magnitud, su carácter personalista o no), las relaciones "intra" y "extra"

16 Idem, Tomo II, comentario art. 59.

17 Molina Sandoval, Carlos A., "Responsabilidad de los directores en la sociedad anónima: supuestos y excepciones", La Ley Online, Cita: TR LALEY AR/DOC/10277/2003.



Poder Judicial

societarias. Incidirán las circunstancias personales, de tiempo, modo o lugar¹⁸.

Sobre el segundo supuesto (violación de la ley -deberes expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico en su totalidad-, estatuto o reglamento), se indica que todo buen administrador societario, para ser tal, debe adecuarse a la ley. Una de las principales funciones del director tiene que ver con la gestión estatutaria, en tanto todo administrador debe cumplir con las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias y la obligación de cumplir las obligaciones legales incluye la de actuar con diligencia y lealtad del buen hombre de negocios. Aun cuando este punto se pudiera considerar redundante, comparto que su inclusión diferenciada obliga a interpretar que la ley societaria tutela con mayor ahínco la "violación de la ley, el estatuto o reglamento", evitando que los socios pudieran extinguir la responsabilidad en estos supuestos, agravando las consecuencias de la conducta del administrador que viola la ley, el estatuto o el reglamento.

En cuanto al tercer supuesto ("cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave"), habría un cambio de presupuesto de la responsabilidad, considerando que los anteriores tienen como eje la ilicitud o antijuridicidad, esto es, la transgresión a una norma legal (un deber), con prescindencia del factor de atribución, mientras este último remite a un presupuesto de responsabilidad subjetivo: dolo, abuso de facultades o culpa grave¹⁹.

Es que, aun cuando entiendo que en el caso las obligaciones incumplidas por los administradores de la sociedad de bolsa son obligaciones de resultado, en tanto se trata de funciones regladas o impuestas por la ley, la responsabilidad opera igualmente por la constatación de la existencia de culpa, que surge por el incumplimiento de la ley y la evidente falta de gestión en el control y ejecución del contrato celebrado con la actora. No obra como un buen hombre de negocios el administrador de una sociedad de bolsa que omite todas las diligencias exigidas por las

18 Idem.

19 Ibidem.

circunstancias del tiempo, lugar y modo, para evitar o subsanar incorrectos procederes que no podían desconocer de haber aplicado la debida atención y preocupación por los asuntos sociales²⁰.

Consecuentemente, en mi criterio, cabe admitir la extensión de responsabilidad postulada por la parte actora, extendiendo solidariamente la condena que pronuncio por el resarcimiento del daño emergente y el daño moral contra la sociedad Daniel A. Casanovas y Asociados SA a los codemandados Daniel Andrés Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustín Gatti.

6.- Daño punitivo: La actora solicita se aplique a la codemandada Daniel A. Casanovas y Asociados SA en su carácter de proveedora la multa civil que prevé el art. 52 bis ley 24.240. Entiendo que este caso justifica su aplicación.

Según constancias de autos, la conducta desplegada por la demandada contradice claramente el estándar de trato digno que surge del propio art. 42 de la Constitución Nacional. No es posible aceptar livianamente que una sociedad de bolsa incurra en los incumplimientos advertidos en este proceso, forzando al inversor consumidor a promover un juicio para obtener la restitución de sus fondos, sin que surja de las constancias de autos ninguna explicación ni atenuante para su conducta.

La multa civil prevista por el estatuto especial de protección del consumidor viene a cumplir en el caso un rol ejemplificador, a efectos de llamar la atención sobre la conducta debida en casos futuros. Es que, la conducta de la demandada constituye un claro supuesto de trato indigno o inequitativo para con el consumidor (arg. conf. art. 8 ley 24.240), además de poner de manifiesto el incumplimiento con sus obligaciones de proveer al consumidor de información adecuada y veraz (arg. conf. art. 4 ley 24.240), máxime considerando la profesionalidad con que actúa en el mercado. Destaco que Daniel A. Casanovas y Asociados SA ni siquiera informó a la actora los movimientos de su cuenta. Tampoco ofreció alternativas para paliar su incumplimiento, subsistiendo esta actitud renuente durante este juicio.

²⁰ Verón, cit.



Poder Judicial

Advierto que la aplicación del art. 52 bis ley 24.240 se interpreta como excepcional, requiriéndose que la conducta del proveedor merezca un reproche subjetivo de gravedad tal que torne conveniente su adopción. En el caso, entiendo que la omisión informativa y la no restitución de los fondos configura una conducta de suma gravedad, que atenta contra la confianza de los consumidores, máxime cuando estamos ante una sociedad de bolsa. Ello demuestra un obrar con culpa grave por grosera negligencia y desinterés por el daño al consumidor. Es más, debe ser el propio demandado quien acredite que su proceder no resulta configurativo de grave negligencia, ante un obrar palmariamente contrario a la ley²¹, prueba que no se ha rendido en autos.

Recordemos que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y que obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor (art. 961 CCCN). La buena fe es exigible en todas las etapas de los negocios jurídicos, en el período de tratativas previas, la celebración, la ejecución del contrato y las eventuales obligaciones post contractuales que pudieran existir. Bajo cualquiera de sus modalidades, la buena fe es una fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, situación que se ve agravada cuando la víctima es un consumidor dada la jerarquía de derecho de índole constitucional que el art. 42 CN consagra a las condiciones de trato digno y equitativo.

De esta forma, la conducta de la demandada no sólo es reprochable sino pasible de la imposición de la sanción punitiva prevista, configurándose una situación de trato indigno para con el consumidor. En este sentido, destaco que el daño punitivo constituye precisamente una multa civil y por tanto su naturaleza no es resarcitoria, de modo tal que no se superpone con la indemnización compensatoria del daño efectivamente sufrido. Se indica al respecto que “la función principal de los daños punitivos es la disuasión (específica y general) de conductas dañosas conforme con los

21 Cam. 2da. CyC Paraná, sala III, 06-11-2017, La Leyonline, AR/JUR/87989/2017.

estándares deseables socialmente (la cual se ejecuta a través de su función accesorio sancionatoria). La principal función de la figura es la prevención. Se busca que en el futuro ni el autor del daño ni el resto de la sociedad cometa este tipo de hechos graves, actuando con un fuerte sentido docente y ejemplificador. La otra finalidad es represiva, busca castigar la comisión de este tipo de hechos”²².

Conforme lo expuesto, así como las constancias de autos, la gravedad del hecho (art. 52 bis ley 24.240), el perjuicio resultante, la posición en el mercado del infractor (art. 49 ley 24.240), y ponderando el carácter sancionatorio y disuasorio que caracteriza este rubro estimo el mismo en la suma de **\$5.000.000**.

8.- Condena e intereses: Los montos de condena por el daño emergente devengarán intereses a partir del 27-09-2019 en que se produce el incumplimiento con su restitución y consecuente mora. Sobre la cantidad de U\$S9.100 dólares aplicará la tasa pura del 8% anual. Sobre los \$986.002 corresponderá aplicar la tasa activa capitalizada mensualmente del BNA. Todo hasta el efectivo pago.

Sobre el monto de condena por daño moral, correrán intereses a la tasa pura del 8% anual desde la mora -27-09-2019- hasta su cuantificación a la fecha de interposición de la demanda. Desde esa fecha y hasta el efectivo pago aplicarán intereses a la tasa activa capitalizada mensualmente del BNA.

El daño punitivo llevará intereses desde la firmeza de su condena calculados a la tasa activa capitalizada mensualmente que cobra el Banco de Nación Argentina.

9.- Costas: Atento el resultado de las cuestiones tratadas las costas deberán ser soportadas por los demandados, en su carácter de vencidos (arts. 251 CPCC).

Por todo lo expuesto, **RESUELVO:** **1.-** Hacer lugar a la demanda interpuesta por Sabrina Mariel Sanjines Rivera condenando a Daniel A. Casanovas y Asociados SA a pagar a la actora (i) por daño emergente U\$S9.100 y \$986.002, (ii) por daño moral \$200.000, y (iii) por daño punitivo \$5.000.000. Todo con más los intereses fijados en los fundamentos. **2.-** Extender la condena por daño emergente y daño moral en

²² Álvarez Larrondo, Federico M., “Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”, LA LEY, 2010-F, 397, Cita Online: AR/DOC/7805/2010.



Poder Judicial

forma solidaria (arts. 59 y 274 ley 19.550) a los codemandados Daniel Andrés Casanovas, Silvina Mariela Casanovas y Fernando Agustín Gatti. **3.-** Imponer las costas a los codemandados vencidos. **4.-** Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y peritos actuantes hasta tanto acompañen copia actualizada de su situación ante A.F.I.P. y se practique la liquidación respectiva.

Insértese y hágase saber.

DR. LUCAS MENOSSI
Secretario Juzgado de 1ª Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial 13ª Nom.
Rosario — Santa Fe

DRA. VERÓNICA GOTLIEB
Jueza Juzgado de 1ª Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial 13ª Nom.
Rosario — Santa Fe

Firmado digitalmente para su inserción en Protocolo Digital de Autos y Sentencias (Circular CSJSF 120/2023)